

AÇÃO PENAL 624 BAHIA

RELATOR	: MIN. MARCO AURÉLIO
REVISOR	: MIN. GILMAR MENDES
AUTOR(A/S)(ES)	: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
RÉU(É)(S)	: VALMIR CARLOS DE ASSUNÇÃO
ADV.(A/S)	: JUVELINO JOSÉ STROZAKE
ADV.(A/S)	: ATON FON FILHO
ADV.(A/S)	: GIANE ALVARES AMBRÓSIO ALVARES

DECISÃO

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – RECONHECIMENTO.

1. O Gabinete prestou as seguintes informações:

O Ministério Público Federal formalizou denúncia contra Vera Lúcia da Cruz Barbosa e Valmir Carlos Assunção, imputando-lhes a prática dos crimes de dano qualificado, considerado o patrimônio da União, e atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública. Segundo narrado, teriam depredado o prédio pertencente ao Ministério da Fazenda localizado em Salvador/BA e impedido o acesso de servidores públicos federais e de contribuintes à repartição (folha 4 a 8).

O Juízo da 17ª Vara Federal da Circunscrição Judiciária do Estado da Bahia, em 6 de agosto de 2004, recebeu parcialmente a denúncia, tão só em relação ao delito de dano qualificado (folha 242 a 245). Com a eleição do réu para Deputado estadual, a competência foi declinada ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (folhas 356 e 357). Ante a notícia da eleição do denunciado ao cargo de Deputado Federal, o processo veio ao Supremo, em 29 de junho de 2011.

O Procurador-Geral da República, às folhas 1023 e 1024, relembra ter o crime de dano qualificado – artigo 163, inciso III, do Código Penal – pena máxima de três anos de prisão, com prazo prescricional de oito anos, nos termos previstos no artigo 109, inciso IV, do mesmo diploma. Afirma que o recebimento da denúncia no dia 6 de agosto de 2004 implicou a prescrição da pretensão punitiva em 5 de agosto de 2012. Presente esse fato, requer seja declarada a extinção da punibilidade dos réus.

2. A colocação do Ministério Público Federal merece acolhida. A denúncia foi recebida, interrompendo-se o curso prescricional, em 6 de agosto de 2004 e completaram-se, no último ano, os oito previstos em termos de prazo prescricional. Então, ante os fatos e o enquadramento da prática criminosa no artigo 163, inciso III, do Código Penal – dano qualificado –, há a incidência da prescrição da pretensão punitiva.

3. Declaro-a.

4. Arquivem.

5. Publiquem.

Brasília – residência –, 2 de março de 2013, às 19h55.

Ministro MARCO AURÉLIO
Relator